

1500221-61.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... grau de jurisdição - Preliminares rejeitadas. ROUBO MAJORADO - Concurso de agentes - Acusado que, juntamente com menores infratores, mediante grave ameaça decorrente da simulação de arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes às vítimas.

Condenação bem decretada - Incabível o afastamento do concurso formal, pois foram atingidos patrimônios de vítimas distintas - Crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500221-61.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500221-61.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2112848/2021 - DEL.DEF.MUL. BASTOS, 12221779 - DEL.DEF.MUL. BASTOS, 49/21/421 - DEL.DEF.MUL. BASTOS, 2112848 - DEL.DEF.MUL. BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JASIEL ULISSES ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JASIEL ULISSES ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 21, "caput", da Lei nº 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f" e no artigo 147, "caput", ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 "caput", do Código Penal, porque no dia 14 de abril de 2021, na Rua Valdemar Pereria da Silva, nº 367, Jardim Novo Bastos, nesta cidade e Comarca de Bastos/SP, porque prevalecendo das relações domésticas contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, praticou vias de fato contra sua esposa Eliandia Santos Alves.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas contra mulher na forma da Lei 11.340/06, praticou vis de fato contra sua filha Alana Santos Alves.

Segundo se apurou, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, Jasiel , prevalecendo-se das relações domésticas contra a mulher na forma da lei 11.340/06, ameaçou sua esposa Eliandia Santos Alves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, Jasiel, prevalecendo-se das relações domésticas contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou sua filha Alana Santos Alves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se , que Jasiel e Eliandia foram casados e possuem duas filhas deste relacionamento, dentre as quais a vítima Alana , de 22 anos.

Na data dos fatos, o denunciado chegou alcoolizado na residência e passou a proferir xingamentos contra sua esposa Eliandia, que o ignorou e foi para o quarto. Nesse instante, Jasiel apoderou-se de uma faca e seguiu em direção à vítima Eliandia, porém, foi impedido pela filha Alana, que entrou em luta corporal com o pai na tentativa de desarmá-lo.

Eliandia interveio para que a filha não fosse agredida, porém, as duas foram empurradas em direção à parede por Jasiel, sem, contudo, sofrer ferimentos aparentes.

Não satisfeito, o denunciado passou a ameaçar a esposa e a filha, dizendo que iria matá-las, bem como afirmou que danificaria os móveis da casa, razão pela qual Alana acionou a polícia militar e Jasiel deixou o local.

Boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 09/10).

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021 (fls. 27).

O acusado foi citado (fls. 34), tendo apresentado resposta escrita à acusação, requereu o incidente de insanidade mental, no mérito pugnou pela improcedência da denuncia pleiteando a absolvição sumária do acusado (fls. 48/49).

A decisão de fls. 57/60, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e designou a audiência de instrução, que foi realizada no dia 08 de março de 2022, ocasião em que houve a decretação da revelia do acusado, bem como ocorreu a oitiva das duas vítimas e de uma testemunha comum (fls. 87).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A i. Defesa apresentou memoriais finais, preliminarmente alegou o cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento do incidente de insanidade mental, requereu a improcedência da denuncia pugnou pela absolvição do acusado com fulcro na fragilidade probatória contida nos autos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Preliminarmente, não há motivos para a instauração de incidente de insanidade mental do réu. Neste ponto, verifico que não ficou demonstrado que o acusado tinha prejuízo de discernimento quando cometeu o crime. Há, apenas, alegação de que é alcoólatra , contudo, haver indícios mínimos de que cometeu o crime impelido pela necessidade irresistível de ingerir bebida alcoólica.

O exame de dependência toxicológica apresenta-se imprescindível nos casos em que os elementos de prova insertos nos autos apontem indubitavelmente que o acusado seja dependente químico e que essa dependência venha comprometer sua saúde mental, fazendo com que não tenha ele a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Tal perícia presta-se, precipuamente, à verificação de eventual inimputabilidade ou semi imputabilidade do réu, que levariam à isenção de pena ou sua redução. Todavia, no caso presente, entendo desnecessária a medida, porquanto, ainda fosse o acusado dependente químico, pelo conjunto probatório dos autos, verifico que tal dependência não lhe afetou a capacidade de entendimento acerca dos supostos ilícitos que estava a praticar. Isso porque, assim em sede policial como em audiência, demonstrou coerência e firmeza no raciocínio.

Ora, a necessidade do exame pericial de dependência toxicológica não se restringe à declaração de viciado do acusado, devendo coadunar-se com outros elementos de convicção colhidos durante a instrução probatória a justificá-la, tais como

evidências do réu padecer pela falta do entorpecente, situações que não se verificaram no caso em tela, conforme se observa da mídia áudio visual contendo a gravação de som e imagem do seu interrogatório, oportunidade na qual ele respondeu de forma coerente as perguntas formuladas, demonstrando raciocínio lógico e construtivo, além de boa memória dos fatos.

Sob esse prisma, não é possível reconhecer que o uso de entorpecentes pelo réu ou sua embriaguez voluntária desconfigura o delito, haja vista que tal circunstância não exclui a imputabilidade penal, só estando o agente isento desta se a falta de discernimento fosse completa e, ainda assim, proveniente de caso fortuito ou de força maior

Neste sentido:

HABEAS CORPUS Nº 180.978- MT (2010/0141756-6) RELATOR: MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PACIENTE: HUGO LINO CORBELINO NETO (PRESO) DECISÃO (...) A ordem não comporta concessão. Isso porque, em meu sentir, o indeferimento na realização do exame de insanidade mental foi suficientemente motivado pelo Juiz do processo. Senão, vejamos: O Código Penal, em seu art. 26, menciona que os inimputáveis são aqueles isentos de pena que, por doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. [...] No entanto, o referido exame deverá ser instaurado quando houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, oportunidade em que o exame será considerado indispensável, conforme menciona recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DO ART. 475 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (....) II- Somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o simples requerimento, por si só, não obriga o juiz a determinar a sua realização (Precedentes do STF e do STJ). Assim, ausente, no caso, o requerimento, e não pairando dúvida sobre a capacidade mental do paciente, não se mostrava necessária a instauração do incidente de ofício... (HC 84.322/PA, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 21.06.2010.) HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATESTADO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DEDUÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. 2. O fato de haver acostado aos autos um atestado médico não basta para incitar fundadas dúvidas sobre a saúde mental do paciente, até porque somente consta que ele estava em tratamento e que estaria sem condições de sanidade mental para a retomada das atividades laborais, em nada mencionando, de fato, a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta que justificasse uma possível inimputabilidade. 3. Sendo a dúvida sobre a integridade mental do acusado um pressuposto para a instauração do incidente e tendo a decisão do Juízo Singular- confirmada pelo acórdão objurgado- trazido fundamentação idônea a justificar a desnecessidade do procedimento ante a ausência de incertezas sobre as condições mentais do paciente, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (HC 95.616/ PA Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.04.2010.) Em face do exposto, com fundamento no art. 344, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça denego a ordem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2011 Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP) Relator (STJ-HC:180978, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Publicação: DJ 09/02/2011).

Outrossim, a Defesa fez postulação genérica para instauração do incidente, sem apontar, concretamente, sua real necessidade ou indícios informativos ao Juízo de sua imprescindibilidade. Finalmente, registro que a jurisprudência do E. TJSP aponta não ser necessária a realização de exame toxicológico sempre que requerida pela defesa, desde que fundamentada a decisão em face do conjunto probatório dos autos. Por toda ela, vide ementa do julgado abaixo:

Ementa: PRELIMINARES - NULIDADE - Alega cerceamento de defesa, vez que o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de exame toxicológico requerido pelo apelante - Inocorrência - Indeferimento devidamente fundamentado ~ Pedido novo de realização do exame de insanidade mental - Impossibilidade - Referido pleito não foi submetido à análise do Juiz "a quo", não podendo ser agora apreciado, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição - Preliminares rejeitadas. ROUBO MAJORADO - Concurso de agentes - Acusado que, juntamente com menores infratores, mediante grave ameaça decorrente da simulação de arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes às vítimas.

Condenação bem decretada - Incabível o afastamento do concurso formal, pois foram atingidos patrimônios de vítimas distintas - Crime consumando - Regime prisional corretamente aplicado Ajuste-se a dosimetria penal, em decorrência da correção erro material. Recurso improvido, corrigido erro material (0013792-61.2005.8.26.0223, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator(a): Ribeiro dos Santos, j. 26/07/2012) grifou-se.

Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

No mérito, ao cabo da instrução criminal restou comprovada a responsabilidade do acusado pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

A materialidade restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 09/10), bem como pelos depoimentos prestados em sede inquisitiva e em juízo.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima, Eliandia Santos Alves, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 07), relatou que no dia dos fatos o acusado chegou alterado, que o acusado sempre consumia bebida alcoólica e ficava agressivo, ao chegar em casa, relatou que no dia dos fatos o acusado chegou agressivo e proferindo xingamentos contra a vítima que retrucou algumas coisas que foram ditas, mas que parou e que foi para o seu quarto, momento em que o acusado em posse de uma faca tentou furá-la. Aduziu que o acusado não conseguiu porque sua filha Alana chegou viu o acusado tentando fura-la e entrevistou, e que a vítima juntamente com a sua filha conseguiram tirar a faca do acusado, e que até sua filha de 11 anos ajudou.

Relatou que teve que separar o acusado que estava entrando em luta corporal com sua filha Alana e que após conseguirem se desvencilhar do acusado e jogar a faca longe foram para casa de Alana que fica nos fundos de sua residência. Respondeu que quando tentaram tirar a faca do acusado o mesmo empurrou ela e sua filha, mas que elas conseguiram fugir e que o acusado ameaçou elas dizendo que iria matá-las. Relatou que após o ocorrido o acusado tornou a ameaçá-la, em outra data por meio de mensagens que o acusado dizia que já tinha comprado uma arma e que iria matá-la. E que após isso conseguiu medida protetiva contra o acusado.

A vítima Alana Santos Alves, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 08), disse que sua casa fica nos fundos da residência de sua mãe, relatou que no dia dos fatos o acusado chegou na casa de sua mãe alterado proferindo alguns xingamentos contra ela, e que ela ficou atenta aos barulhos, pois já ocorreu de o seu genitor tentar agredir a sua genitora, disse que ao escutar barulho na cozinha foi até a residência de sua mãe e encontrou o pai em posse de uma faca, e que sua mãe e sua irmã estavam na residência, disse que nesse instante tentou tirar a faca das mãos de seu genitor, relatou que o mesmo não deixou e que sua mãe e sua irmã também ajudaram, relatou que após sua mãe conseguir tirar a faca da mão do acusado, o acusado entrou em briga corporal com a vítima (Alana) e que ela pediu para sua genitora e sua irmã irem para sua residência, disse que conseguiram correr para sua residência e trancaram a porta, Relatou que o acusado ficou xingando elas. Aduziu que seu marido não estava em sua casa, na hora do ocorrido, mas que ligou para ele relatando os fatos, disse que estava nervosa e chorando, e que seu marido ao

chegar em casa foi até a residência do sogro para esclarecer o ocorrido, e que por conta do seu genitor estar alterado, ocorreu outro desentendimento e tiveram que imobilizar o acusado com ajuda de um vizinho e que após algum tempo a vizinha ligou para polícia e que com a chegada dos policiais o acusado se acalmou, sendo as vítimas orientadas a fazer um boletim de ocorrência contra o acusado. Respondeu que após a sua luta corporal o acusado ameaçou ela e sua genitora de morte, e dias após o ocorrido o acusado tornou a ameaçar a sua genitora por meio de mensagens dizendo que iria matá-la se elas estivessem fazendo algo contra ele, e que não era para mostrar a mensagem para a polícia. A vítima disse que foram até a delegacia e informaram sobre as mensagens que foi juntada em outro boletim.

A testemunha comum, Weslei Henrique Brito Souza, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 14), relatou que é genro do acusado e que mora nos fundos da casa do mesmo, disse que no dia dos fatos, estava saindo do seu trabalho, quando ligou para sua esposa e reparou que ela não estava bem, momento em que foi informado por ela que o seu pai estava com uma faca e teria ido contra elas. Relatou que foi para casa e ao chegar no local foi tirar satisfação com o acusado que não gostou e que puxou a caminha da testemunha, momento em que a testemunha conseguiu imobilizá-lo no sofá e pediu para as pessoas que ali estavam para chamar a polícia, disse que até a chegada dos policiais, manteve o acusado imobilizado e que o mesmo ficava falando um monte de coisas para a testemunha que não deu atenção. Disse que sua esposa foi ameaçada, e que não é a primeira vez que o acusado fica fazendo "gracinha", pegando uma faca e ameaçando elas. Disse que não sabe se sua esposa foi empurrada pelo acusado, pois não estava no local quando a briga ocorreu. Respondeu que não sabe se a sua esposa foi ameaçada com palavras pois não estava presente.

O acusado, em sede inquisitiva (fls. 11), e informou que foi casado com a vítima por uns 18 anos e que deste relacionamento tiveram duas filhas uma com 22 anos e uma menor de 11 anos de idade. Relatou que está separado de fato, desde o dia 14/04/2021. Esclarece que no dia dos fatos, ingeriu cerca de duas ou três latas de cerveja e se dirigiu até a sua casa, e que chegando em casa, foi pegar a faca na cozinha para cortar pão para comer, que nem chegou a sair da cozinha momento em que sua filha Alana, começou a indagá-lo, o que iria fazer com a faca, e passou a segurá-la. Que o acusado disse que não iria fazer nada, que não iria brigar com ninguém e que iria apenas cortar algo para comer. Que o acusado falou para sua filha soltar a faca, "você está ficando louca," momento em que Alana, começou a dizer que iria chamar a Polícia. Relatou que Eliandia, não saiu do quarto, que não foi interceder. O acusado negou ter ofendido sua esposa. Informou que não ameaçou Eliandia de morte com o uso da faca. Afirmou que enquanto estava na cozinha com Alana, quem foi interceder na discussão dos dois, foi o marido dela denominado Wesley Brito, o qual chegou com o dedo na face do declarante e o indagou, o que estaria fazendo com a esposa dele, que ele então empurrou o acusado no sofá, e o segurou pelo pescoço, que então sua filha Alana, passou a desferir tapas na face do autor, bem como mordeu sua mão esquerda. Que no dia dos fatos restaram lesões leves, mas o declarante não passou no Pronto Socorro, nem registrou ocorrência contra sua filha. O acusado manifestou o desejo de não representar criminalmente contra sua filha pelos delitos que cometeu em face a sua pessoa. Em juízo, o réu apesar de citado pessoalmente não compareceu, mudou-se de endereço sem previa comunicação judicial, sendo assim foi decretado sua revelia.

Pois bem,

Tem-se no caso a acusação do cometimento da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, "caput", do decreto-lei nº 3.688/41), por duas vezes e as duas com agravante prevista no artigo 61 inciso II, "f", bem como pelo crime de ameaça artigo 147, "caput", c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do código penal a Lei nº 11.340/06, na forma do 69, "caput" do Código Penal.

Os elementos existentes nos autos, são suficientes para o decreto condenatório quanto à contravenção e ao crime de ameaça, anotando-se que os indícios iniciais transformaram em prova segura.

Em relação à contravenção penal cometida, restou demonstrado que o réu praticou via de fatos contra sua esposa e contra sua filha Alana, empurrando-as contra a parede.

Restou demonstrado também que o acusado ameaçou as duas vítimas de morte, após a briga e se dirigirem para casa de Alana.

A tese defensiva de que se trata de teses antagônicas, não merece prosperar, pois as vítimas foram firmes em seu depoimento tanto em sede inquisitiva quanto em juízo de que o réu em posse de uma faca estava indo contra a vítima Eliandia Santos Alves, e que sua filha também vítima Alana Santos Alves, chegou no local e intercedeu.

Conquanto o réu tenha alegado em sede inquisitiva que "não iria fazer nada, que não iria brigar com ninguém e que iria apenas cortar algo para comer", trata-se de mera declaração para se desvencilhar da acusação, pois por meio da oitiva das vítimas e da testemunha, ficou evidenciado que não tratou-se de caso isolado, que essa atitude do acusado de pegar uma faca e partir para cima da vítima Eliandia é recorrente. Se não vejamos,

A vítima, Alana Santos Alves em juízo, disse que no dia dos fatos o acusado chegou na casa de sua mãe alterado proferindo alguns xingamentos contra sua genitora e que ela ficou atenta aos barulhos, pois já ocorreu de o seu genitor tentar agredir a sua genitora, disse que ao escutar barulho na cozinha foi até a residência de sua mãe e encontrou o pai em posse de uma faca.

A testemunha, Wesley Henrique Brito Souza, em juízo disse que sua esposa foi ameaçada, e que não é a primeira vez que o acusado fica fazendo "gracinha", pegando uma faca e ameaçando elas.

Ademais as declarações das vítimas foram corroboradas pelo depoimento da testemunha comum. Wesley Henrique Brito Souza,

O relato da vítima Eliandia também foi confirmado pelo depoimento da vítima Alana, afirmando as duas que foram ameaçadas por palavras no qual o acusado dizia que iria matá-las. E que após elas conseguirem tirar a faca da posse do acusado o mesmo iniciou uma briga corporal com Alana, e que a Eliandia teve que interceder, momento em que foram empurradas.

Quanto à validade das declarações da vítima, insta salientar que, quando dadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, incriminando de forma segura e firme o réu, é suficiente como prova condenatória, notadamente quando amparada por outras provas (lastro probatório mínimo).

Frise-se que o relato da vítima não demonstra qualquer tendência para o exagero ou prejuízo injusto.

Nesses termos, é plenamente possível o decreto condenatório lastreado tão somente na declaração da vítima, posicionando-se nesse sentido Guilherme de Souza Nucci (2012, p.465) ao afirmar que "sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução".

Também: "As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (HC nº 195.467/SP, Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, DJe 22/6/2011).

Na espécie, para além da palavra da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Wesley Henrique Brito Souza, que em juízo relatou que por conversa no telefone percebeu que sua esposa não estava muito bem, e que ao chegar no local foi tirar satisfação com o acusado que também tentou agredi-lo momento em que ele imobilizou o acusado no sofá, aguardando a chegada da polícia.

O crime de ameaça pressupõe para sua caracterização que o agente intimide a vítima por meio da promessa de algum malefício.

Trata-se de crime formal, de modo que basta que a ameaça seja séria, idônea e tenha potencial intimidatório, independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente ou da efetiva intimidação causada à vítima.

O eventual estado de embriaguez do acusado no momento em que ameaçou a vítima não é suficiente para excluir o dolo, uma vez que somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento que causará a redução ou exclusão da responsabilidade penal é capaz de excluir o dolo, e esta não é a hipótese dos autos.

Nessa temática:

"20-A. Embriaguez: se o agente estiver embriagado, como regra, o crime de ameaça pode configurar-se normalmente, pois o art. 28, II, deste Código é claro ao preceituar a indiferença da ebriedade voluntária ou culposa. (...) No mais, costuma-se dizer que o bêbado não deve ser levado a sério; logo, o que profere, em matéria de ameaça, seria atípico. Não é sempre assim. Tudo depende do grau de ebriedade, da capacidade de absorção do álcool pelo agente e, consequentemente, da manutenção do seu raciocínio, bem como da seriedade da ameaça, quando seja capaz de atingir a vítima. Portanto, o estado de embriaguez não serve de justificativa para eximir o agente do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar. 3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp nº 1.247.201/DF; Rel. Min. JORGE MUSSI, T5- QUINTA TURMA; j. 17.05.2018). (negritou-se)

O estado emocional de ira, por si só, não exclui o dolo que caracteriza o crime em comento, atuando muitas vezes como a força determinante do delito (RT 702/345). Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt:

O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado. (Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 637).

Inexistem, ademais, dúvidas de que os fatos narrados na denúncia se enquadram na definição de violência doméstica.

No caso dos autos, a ofendida (Eliandia) é casada com o ofendido e a vítima (Alana) é filha do acusado e da vítima, os fatos ocorreram nas casas das vítimas, sendo que pelo grau de parentesco, o acusado dispunha de acesso livre, inserindo-se os fatos no contexto da Lei n.º 11.340/2006.

Assim a imputação ministerial em desfavor do réu merece acolhimento.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à fixação de pena.

Dos delitos de vias de fato (art. 21 do decreto -Lei nº 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal).

Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui maus-antecedentes (fls. 98/99) bem como é primário. Assim, considerando que os delitos não passaram da mediocridade esperada, fixo a pena base em seu mínimo legal para cada conduta de vias de fato, ou seja 15(quinze) dias de prisão simples para cada uma da contravenção penal de vias de fato.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f" (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Nesse passo, considerando a presença de uma agravante, majoro a pena anteriormente fixada no importe de 1/6 (um sexto), fixando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples para cada uma das contravenções penal de vias de fato.

Ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena definitiva. Considerando-se a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais fixo o

regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em respeito as regras do artigo 33 e §§ do Código Penal.
Dos delitos de ameaças (artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal).

As circunstâncias do crime entendida como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são negativas. As ameaças foram perpetradas dentro da residências do casal, e na residência da filha o que dificulta sobremaneira a intervenção de terceira pessoa em seu favor, acudindo-a, bem como dificultando a comprovação do delito, o que facilita eventual impunidade do acusado.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f" (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Sobre a temática da incidência do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em contexto da Lei nº 11.340/06, a jurisprudência é no sentido de que não ocorre a violação ao princípio non bis in idem, conforme seguintes julgados: (TJSP; Apelação Criminal 1516186-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - Vara Reg. Sul 1 de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 09/02/2020); (TJSP; Apelação Criminal 1521465-25.2019.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).

Ademais, "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE - relator Ministro Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - julgado em 13.6.2017).

Nesse passo, considerando a presença de uma agravante, majoro a pena anteriormente fixada no importe de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01(um) mês e 10(dez) dias de detenção.

Ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena definitiva. Considerando-se a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em respeito as regras do artigo 33 e §§ do Código Penal.

Em se tratando de concurso material de crimes (artigo 69 do CP), de rigor o cúmulo material das penas, o que somadas perfazem o total de 01(um)mês e 04 (quatro) dias prisão simples, em regime aberto, e pela pratica do crime previsto no 147, "caput", do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Ademais, por se cuidar de crime praticado mediante violência à pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma como dispõe o artigo 44 do Código Penal.

No presente caso, deve-se aplicar o teor do enunciado da Súmula 588 do E.STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Todavia, presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, concedo a suspensão condicional da pena ao acusado pelo prazo de dois (02) anos, observadas as seguintes condições pelo prazo de um ano (art. 77 c.c. 78, §2º do CP): a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JASIEL ULISSES ALVES, qualificado nos autos, pela pratica do crime de contravenção penal, prevista no artigo 21 do decreto-lei nº 3.688/41, por duas vezes, a cumprir a pena de 01(um)mês e 04 (quatro) dias prisão simples, em regime aberto, e à pena de 02

(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto, como incurso no 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, c/c a Lei 11.340/06, por duas vezes. Consoante acima fundamentado, concedo a suspensão condicional da pena ao acusado pelo prazo de dois (02) anos, observadas as seguintes condições pelo prazo de um ano (art. 77 c.c. 78, §2º do CP): a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

A audiência de advertência será realizada após o trânsito em julgado desta sentença.

Em caso de revogação, a pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime aberto. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva nestes autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da CF.
2. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
3. Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se à ofendida acerca do teor desta sentença.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das verbas a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Bastos, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA